

○○○○○○○ ○○○○

○○ ○, 통보

제 목 하자점검자 임명 및 하자보수관리부 작성 소홀

소 관 기 관 ○○○ ○○○

조 치 기 관 ○○○ ○○○, ○○○ ○○○

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

○○○○○○(이하 “공단”이라 한다)이 시행하는 공사업무를 적정하고 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 「공사업무집행규칙」을 제정하여 시행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치) 시설물 관리기관의 장은 공사 준공 후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다. <개정 2022.11.24.>

1. 하자점검: 시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회

추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 한다.

이 경우 하자점검자로 임명 받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 보고(별지 제16호서식)하여야 한다.

다만, 준공 후 필요하다고 인정될 때에는 별도로 하자점검을 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○ ○○○○○에서는 아래 [표1]에서와 같이 2021년부터 2024년 감사일 현재(2024. 11. 22.)까지 총 35건의 사업(공사) 준공(2021년 3건, 2022년 28건, 2024년 4건)을 하면서 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치)에 따라 공사 준공 후 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 하고 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하여야 함에도, 하자점검자를 임명하지 않았으며 또한 하자보수관리부를 작성하지 않고 하자 발생 여부를 점검하지 않은 사실이 있다.

[표1] 공단 본사 하자점검자 임명 및 하자점검 미이행 현황(2021~2024)

구분	준공 연도	건 명	사업비(원)	하자담보 책임기간	하자점검자 임명 현황	하자점검 현황	
						정기 점검 (연 2회 이상)	별도 점검 (만료시 1회 추가)
1	2021	2021년 본사 숙소 정비공사	18,870,000	2021.7.20.~ 2023.7.19.	X	X	X
2	2021	드라마 ○○○ 기획전시관 조성공사	47,500,000	2021.11.11.~ 2022.11.10.	X	X	X
3	2021	2021년 본사 직원숙사 화장실 보수공사	52,170,000	2021.12.12.~ 2023.12.11.	X	X	X
4	2022	2022년 ○○○ 야생화단지 조성공사	52,200,000	2022.6.10.~ 2024.6.9.	X	X	X
5	2022	2022년 본사 직원숙사 화장실 보수공사	45,800,000	2022.6.13.~ 2024.6.12.	X	X	X
6	2022	금광호수 ○○○ 야생화단지 시설물 설치공사	29,150,000	2022.9.30.~ 2024.9.29.	X	X	X

구분	준공 연도	건 명	사업비(원)	하자담보 책임기간	하자점검자 임명 현황	하자점검 현황	
						정기 점검 (연 2회 이상)	별도 점검 (만료시 1회 추가)
7	2022	2022년 본사 직원숙사 화장실 보수 및 환경개선 공사	24,900,000	2022.9.27.~ 2024.9.26.	X	X	X
8	2023	○○○○ ○○○○○○○○○○ 조성 사업 탐방로 정비공사	2,588,113,700	2024.10.3.~ 2026.10.2.	X	X	X
9	2023	○○시 ○○○○ ○○○○○○○○○○ (하늘전망대 및 하늘탐방로) 조성공사	3,378,497,200	2024.9.12.~ 2025.9.11.	X	X	X
10	2023	2023년 본사 직원숙사 화장실 보수 공사	51,270,000	2023.6.13.~ 2025.6.12.	X	X	X
11	2023	2023년 ○○○ 우호의 길 조성공사	132,867,000	2023.11.14.~ 2025.11.13.	X	X	X
12	2023	○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○ 조성사업(전기)	129,900,220	2024.10.7.~ 2025.10.6	X	X	X
13	2023	○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○ 조성사업(소방)	18,200,000	2024.9.23.~ 2026.9.22.	X	X	X
14	2023	○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○ 조성사업(통신)	34,020,000	2024.10.7.~ 2025.10.6.	X	X	X
15	2023	○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○ 조성사업(건축)	1,557,593,241	2024.9.23.~ 2025.9.22.	X	X	X
16	2023	○○○ ○○○○ 하늘전망대 전기공 사(접지 및 피뢰설비)	18,050,000	2024.8.9.~ 2025.8.8.	X	X	X
17	2023	2023년 본사 직원숙사 화장실 환경 개선 사업	43,950,000	2023.9.4.~ 2024.9.3.	X	X	X
18	2023	○○○○○○○ ○○○○○○ 임시 사무소 정비공사(전기)	40,180,000	2023.10.6.~ 2024.10.5.	X	X	X
19	2023	○○○○○○○ ○○○○○○ 임시 사무소 정비공사(통신)	14,630,000	2023.10.6.~ 2024.10.5.	X	X	X
20	2023	○○○○○○○ ○○○○○○ 임시 사무소 정비공사(건축)	52,250,000	2023.10.6.~ 2024.10.5	X	X	X
21	2023	2023년 본사 직원숙사 화장실 보수 공사	43,980,000	2023.11.30.~ 2024.11.29.	X	X	X
22	2023	2023년 ○○○○○○ 임시사무소 정비공사(건축)	52,250,000	2023.12.5.~ 2024.12.4.	X	X	X
23	2023	2023년 ○○○○○○ 임시사무소 정비공사(전기)	18,340,000	2023.12.5.~ 2024.12.4.	X	X	X
24	2023	○○○○○○○ ○○○○○○ 정비 공사(건축)	51,300,000	2023.12.19.~ 2024.12.18.	X	X	X
25	2023	○○○○○○○ ○○○○○○ 정비공 사(전기)	51,480,000	2023.12.18.~ 2024.12.17.	X	X	X
26	2023	○○○○○○○ ○○○○○○ 정비공 사(철거)	20,380,000	2023.12.18.~ 2025.12.17.	X	X	X
27	2023	○○○○○○○ ○○○○○○ 정비공 사(외장)	18,940,000	2023.12.19.~ 2024.12.18.	X	X	X
28	2023	○○○○○○○ ○○○○○○ 정비공 사(건축)	51,380,000	2023.12.18.~ 2024.12.17.	X	X	X
29	2023	○○○○○○○ 임시사무소 정비공사 (건축)	52,190,000	2023.12.28.~ 2024.12.27.	X	X	X
30	2023	○○○○○○○ 임시사무소 정비공사 (전기)	39,520,000	2023.12.27.~ 2024.12.26.	X	X	X
31	2023	○○○○○○○ 임시사무소 정비공사 (통신)	25,650,000	2023.12.27.~ 2024.12.26.	X	X	X
32	2024	○○○○○ ○○○○○○○○○○○○ 조성사업 오수처리시설공사	45,000,000	2024.9.15.~ 2025.9.14.	X	X	X
33	2024	2024년 본사 직원숙사 환경개선 공사	49,400,000	2024.5.18.~ 2025.5.17.	X	X	X
34	2024	2024년 본사 직원숙사 도배 및 장판 교체공사	26,840,000	2024.7.4.~ 2025.7.3.	X	X	X

구분	준공 연도	건 명	사업비(원)	하자담보 책임기간	하자점검자 임명 현황	하자점검 현황	
						정기 점검 (연 2회 이상)	별도 점검 (만료시 1회 추가)
35	2024	○○○ ○○○○ 하늘전망대 및 하늘 탐방로 정비공사	45,220,000	2024.9.13.~ 2026.9.12.	X	X	X

※ 자료: 본사 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

○○○ ○○○○○에서는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(○○○ ○○○○)에게 공사 준공 후 하자점검자를 임명하지 않고
하자발생 여부 점검과 하자보수관리부 작성 업무를 소홀히 한 ○○직 ○급 ○○
○, ○○직 ○급 ○○○에 대하여 “신분상 ○○” 조치를 요구합니다.(○○ ○)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○○직 ○급	○○○	계약업무	○○○ (現 ○○○○○○○○○○○○○)	신분상 ○○	2020.2.3.~ 2023.12.31.
2	○○직 ○급	○○○	계약업무	○○○ (現 ○○○)	신분상 ○○	2023.1.1. ~ 현재까지

이사장(○○○ ○○○○)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발
방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)